

경 고 사 항

1. 제 목 : 의료인 성범죄 경력조회 부적정

2. 관계기관 : ○○병원

3. 내 용 : ○○병원은 2016. 4.30. 현재 「의료법」 제2조에서 규정하고 있는 의사 및 간호사 총1,067명이 [표 1]과 같이 근무하고 있습니다.

[표 1] 의사 및 간호사 근무현황

(단위: 명)

구분	의사	간호사	인턴	레지던트	AGD	계	비고
인원	168	754	30	107	8	1,067	

「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제56조(아동·청소년 관련기관 등에의 취업제한 등)제1항의 규정에 따르면 아동·청소년대상 성범죄 또는 성인대상 성범죄로 형 또는 치료감호를 선고받아 확정된 자는 그 형 또는 치료감호의 전부 또는 일부의 집행을 종료하거나 집행이 유예·면제된 날로부터 10년 동안 의료기관을 운영하거나 의료기관에 취업 또는 사실상 노무를 제공할 수 없도록 규정하고 있습니다.

또한 같은 법 제3항의 규정에 따라 의료기관의 장은 그 기관에 취업 중이거나 사실상 노무를 제공 중인 사람 또는 취업하려 하거나 사실상 노무를 제공하려는 사람에 대하여 아동·청소년대상 성범죄 또는 성인대상 성범죄의 경력을 확인하여야 하며 같은 법 제67조(과태료)제3항 및 같은 법 시행령 제40조(과태료의 부과기준)에 따르면 의료기관의 장이 제56조 제3항을 위반하여 그 기관에 취업 중이거나 사실상 노무를 제공 중인 사람 또는 취업하려 하거나 사실상 노무를 제공하려는 사람에 대하여 성범죄의 경력을 확인하지 아니하는 경우에는 1차 위반 300만원, 2차 위반 400만원, 3차 이상 위반 500만 원 이하의 과태료를 부과하도록 규정하고 있습니다.

이에 ○○병원에서는 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」에 따라 의사 및 간호사에 대해서 취업 중이거나 사실상 노무를 제공 중인 사람과 취업하려 하거나 사실상 노무를 제공하려는 사람에 대해서 [표 2]와 같이 아동·청소년대상 성범죄 또는 성인대상 성범죄의 경력조회를 실시하고 있습니다.

[표 2] 의사 및 간호사 성범죄 경력조회 현황

(단위: 명)

구 분	2014	2015	2016. 5.18.	계
의 사	91	95	66	252
간호사	330	148	59	537
합 계	421	243	125	789

따라서 ○○병원에서는 「의료법」 제2조(의료인)에서 규정한 ‘의사, 치과의사, 한의사, 조산사 및 간호사’에 대해서 취업 중이거나 사실상 노무를 제공 중인 사람 또는 취업하려 하거나 사실상 노무를 제공하려는 사람에게 취업 전 성범죄의 경력조회 동의서를 받아 관할 경찰서에 조회를 의뢰하고 경력조회 의뢰서가 반송될 경우에는 보완하여 재신청하여야 하며 경력조회를 미 실시 한 사람에 대해서는 빠짐없이 경력조회를 실시할 수 있도록 업무에 철저를 기하여야 합니다.

그런데 ○○병원의 의료인에 대한 성범죄 경력조회 내역 확인 결과, ○○병원 감사일 현재 [표 3]과 같이 취업 중이거나 노무를 제공 중인 의료인 또는 취업하려 하거나 사실상 노무를 제공하려는 의료인 85명 중 관할 경찰서에서 회신 요청 중인 사람 47명을 제외한 경력조회 의뢰서가 반송 된 사람 29명에 대해서는 서류를 보완하여 재신청하여야 함에도 재신청하지 않고 있으며 경력조회를 의뢰하지 않고 있는 사람 9명 등 총38명에 대한 경력조회를 실시하지 않고 있는 사실이 있습니다.

[표 3] 성범죄 경력확인 미 실시 인원 현황

(단위: 명)

구분	회신요청	반송처리	미실시	계
의 사	47	-	5	52
간호사	-	29	4	33
합 계	47	29	9	85

4. 조치할 사항

○ ○○병원장은

- 의료인 성범죄 경력조회 의뢰서가 반송 된 29명과 경력조회를 의뢰하지 않은 9명 등 총38명에 대해서 신속하게 재신청 및 경력조회 의뢰하고, 업무에 철저를 기하시기 바라며,

○ ▼▼이사는

- 앞으로 동일사례가 재발되지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다.

[붙임]

의료인 성범죄 경력조회 현황(’16. 5.18. 재직자 기준)

연번	사원번호	성명	생년월일	입사일자	부서	직종	조회여부
1	1----5	***	19----	20150301	L과	병직	회신요청중
2	1----4	***	19----	20150301	G과	병직	회신요청중
3	1----4	***	19----	20150301	C과	병직	회신요청중
4	1----0	***	19----	20150501	I과	병직	회신요청중
5	1----9	***	19----	20160301	A과	병직	회신요청중
6	1----1	***	19----	20160301	B부	정직	회신요청중
7	1----7	***	19----	20160301	B부	정직	회신요청중
8	1----5	***	19----	20160301	J과	병직	회신요청중
9	1----6	***	19----	20160301	B부	정직	회신요청중
10	1----4	***	19----	20160301	B부	정직	회신요청중
11	1----9	***	19----	20160301	B부	정직	회신요청중
12	1----7	***	19----	20160301	O병원	갑직	회신요청중
13	1----1	***	19----	20160301	B부	정직	회신요청중
14	1----1	***	19----	20160301	B과	병직	회신요청중
15	1----5	***	19----	20160301	A과	병직	회신요청중
16	1----4	***	19----	20160301	B부	정직	회신요청중
17	1----3	***	19----	20160301	B부	정직	회신요청중
18	1----4	***	19----	20160301	B부	정직	회신요청중
19	1----1	***	19----	20160301	B과	병직	회신요청중
20	1----9	***	19----	20160301	B부	정직	회신요청중
21	1----2	***	19----	20160301	B부	정직	회신요청중
22	1----6	***	19----	20160301	B부	정직	회신요청중
23	1----5	***	19----	20160301	B부	정직	회신요청중
24	1----6	***	19----	20160301	A과	병직	회신요청중
25	1----7	***	19----	20160301	B부	정직	회신요청중
26	1----3	***	19----	20160301	B과	병직	회신요청중
27	1----7	***	19----	20160301	B과	병직	회신요청중
28	1----4	***	19----	20160301	O병원	갑직	회신요청중
29	1----0	***	19----	20160301	B부	정직	회신요청중
30	1----6	***	19----	20160301	B부	정직	회신요청중
31	1----8	***	19----	20160301	B부	정직	회신요청중
32	1----3	***	19----	20160301	B부	정직	회신요청중
33	1----2	***	19----	20160301	H과	병직	회신요청중
34	1----1	***	19----	20160301	B부	정직	회신요청중
35	1----6	***	19----	20160301	B부	정직	회신요청중
36	1----8	***	19----	20160301	J과	병직	회신요청중

연번	사원번호	성명	생년월일	입사일자	부서	직종	조회여부
37	1----5	***	19----	20160301	O병원	갑직	회신요청중
38	1----9	***	19----	20160301	B부	정직	회신요청중
39	1----0	***	19----	20160301	B부	정직	회신요청중
40	1----6	***	19----	20160301	O병원	갑직	회신요청중
41	1----0	***	19----	20160301	B부	정직	회신요청중
42	1----0	***	19----	20160301	B부	정직	회신요청중
43	1----3	***	19----	20160301	B부	정직	회신요청중
44	1----2	***	19----	20160501	B부	정직	회신요청중
45	1----9	***	19----	20160501	B부	정직	회신요청중
46	1----2	***	19----	20160501	B부	정직	회신요청중
47	1----8	***	19----	20160501	B부	정직	회신요청중
48	1----3	***	19----	20160201	A부	을직	반송처리
49	1----5	***	19----	20160205	A부	을직	반송처리
50	1----5	***	19----	20160212	A부	을직	반송처리
51	1----4	***	19----	20160302	A부	을직	반송처리
52	1----1	***	19----	20160302	A부	을직	반송처리
53	1----6	***	19----	20160302	A부	을직	반송처리
54	1----2	***	19----	20160302	A부	을직	반송처리
55	1----3	***	19----	20160302	A부	을직	반송처리
56	1----5	***	19----	20160302	A부	을직	반송처리
57	1----8	***	19----	20160314	A부	을직	반송처리
58	1----6	***	19----	20160314	A부	을직	반송처리
59	1----7	***	19----	20160314	A부	을직	반송처리
60	1----9	***	19----	20160314	A부	을직	반송처리
61	1----5	***	19----	20160314	A부	을직	반송처리
62	1----8	***	19----	20160501	A부	을직	반송처리
63	1----7	***	19----	20160418	A부	을직	반송처리
64	1----4	***	19----	20160501	A부	을직	반송처리
65	1----5	***	19----	20160516	A부	을직	반송처리
66	1----2	***	19----	20160401	A부	을직	반송처리
67	1----1	***	19----	20160501	A부	을직	반송처리
68	1----2	***	19----	20160501	A부	을직	반송처리
69	1----6	***	19----	20160401	A부	을직	반송처리
70	1----8	***	19----	20160418	A부	을직	반송처리
71	1----0	***	19----	20160401	A부	을직	반송처리
72	1----7	***	19----	20160401	A부	을직	반송처리
73	1----4	***	19----	20160516	A부	을직	반송처리
74	1----0	***	19----	20160501	A부	을직	반송처리

연번	사원번호	성명	생년월일	입사일자	부서	직종	조회여부
75	1----3	***	19----	20160516	A부	을직	반송처리
76	1----7	***	19----	20160501	A부	을직	반송처리
77	1----9	***	19----	20150406	A부	을직	미실시
78	1----0	***	19----	20151001	A부	을직	미실시
79	1----4	***	19----	20151001	D과	을직	미실시
80	1----0	***	19----	20160302	A부	을직	미실시
81	1----8	***	19----	20160302	F과	무직	미실시
82	1----6	***	19----	20160302	K과	무직	미실시
83	1----9	***	19----	20160517	O병원	무직	미실시
84	1----8	***	19----	20160401	A부	을직	미실시
85	1----4	***	19----	20160501	E과	무직	미실시